

Anlage A1 ter - Erklärung des Hilfsunternehmens

[Wichtige Anmerkung: Diese Anlage muss von den Hilfsunternehmen ausgefüllt werden, wenn der Wirtschaftsteilnehmer das Rechtsinstitut der Nutzung der Kapazitäten Dritter gemäß Art. 104 GvD. 36/2023 und Art. 186-bis des Insolvenzgesetzes in Anspruch nimmt]

Code der AUSSCHREIBUNG: 1002500256_ Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum

CIG-Code: ?????

CUP: B59B23000630005

Teil I

VERBINDLICHE ERKLÄRUNGEN DES HILFSUNTERNEHMENS BEI NUTZUNG DER KAPAZITÄTEN DRITTER

Im Sinne des Art.104 GvD. 36/2023

Erklärungen gemäß L.G. 22. Oktober 1993, Nr. 17

ACHTUNG: Die Person, welche die Anlage A1-ter ausfüllt, MUSS die gleiche Person sein, welche die digitale Signatur anbringt.

Der /die Unterfertigte ?????,

Steuernummer ?????

in seiner/ihrer Eigenschaft als: gesetzliche/r Vertreter(in)/Inhaber(in) Generalbevollmächtigte/r
Sonderbevollmächtigte/r

des Unternehmens: ?????

MwSt-Nr.: ?????;

Steuernummer: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (?????), Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

E-Mail-Adresse: ?????;

Zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC): ?????;

Telefonnummer: ?????;

Fax: ?????;

gemäß L.G. Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 ist sich der/die Unterzeichnende der strafrechtlichen Haftung bei unwahren Aussagen und der entsprechenden strafrechtlichen Sanktionen gemäß Art. 76 DPR 445/2000 sowie der administrativen Folgen im Hinblick auf den Ausschluss aus Wettbewerben gemäß GvD 36/2023 sowie den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen bewusst und

ERKLÄRT

befugt zu sein, obgenanntes Unternehmen zu verpflichten und dieses Dokument und/oder weitere Dokumente betreffend das gegenständliche Verfahren, und:

(bei Unternehmen mit Sitz in Italien) bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer in ????? (?????) für die Tätigkeit (?????), die in Einklang mit dem Ausschreibungsgegenstand steht, eingetragen zu sein,

(im Falle von Organisation des Dritten Sektors oder, je nach Fall, einer Freiwilligenorganisation, einer Sozialförderungsvereinigung, einer philanthropischen Organisation, eines Vereinsnetzwerk) muss die Registrierung im folgenden Register RUNTS erfolgen: ?????;

(im Falle von Unternehmen mit Sitz im Ausland) dass das Unternehmen in folgendem Verzeichnis oder in folgender offizieller Liste des Zugehörigkeitsstaats eingetragen ist: ?????;

Ansprechpartner für Cybersicherheit:

Gemäß der Verordnung ACN Nr. 21007/24 erklärt der Auftragnehmer, dass die folgende Person / die folgenden Personen als Ansprechpartner für Cybersicherheit benannt wird / werden:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

TATSÄCHLICHER BESITZER (verpflichtend)

- in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung im Sinne von Art. 55, Absatz 2 des GvD Nr. 231 vom 21. November 2007, erklärt dass, bei fehlenden oder unwahren Erklärungen, der wirtschaftliche Eigentümer im Sinne des GvD Nr. 231/2007 folgendes/folgende Subjekte ist/sind:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

?????

Nationalität: ?????

?????

(für in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer))

a) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 über 50 Mitarbeiter beschäftigte, und daher verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46 des GvD 198/2006 zu verfassen;

oder

b) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 NICHT über 50 Mitarbeiter beschäftigte und damit nicht verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46 des GvD 198/2006 zu verfassen; und daher

b1) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches zwischen 15 und 50 (einschließlich) Beschäftigte hat und daher verpflichtet ist, folgende Dokumente zu verfassen und innerhalb von 6 Monaten ab Vertragsabschluss der Vergabestelle zu übermitteln:

gemäß Art. 47, Absatz 3 des Gesetzes 108/2021 einen Bericht über den männlichen und weiblichen Personalstand jeder Berufsgruppe und in Bezug auf den Aufnahmestand, den Ausbildungsstand, der beruflichen Beförderung, des Niveaus, der Wechsel von Laufbahn- oder Qualifikationsstufen und sonstiger Mobilitätsphänomene, der Intervention der Lohnausgleichskasse, der Entlassungen, der Vorruhestandsregelungen und Ruhestandsregelungen sowie der tatsächlich gezahlten Bezüge und diesen Bericht den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und der/dem Gleichstellungsrätin/rat der Region/Provinz zu übermitteln;

gemäß Art. 47, Absatz 3-bis des Gesetzes 108/2021 eine Bescheinigung und einen Bericht über die Einhaltung der Bestimmungen zum Recht auf Arbeit der Personen mit Behinderung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12 März 1988, Nr. 68, der auch die Erläuterung eventueller Sanktionen und Maßnahmen enthält, die in den letzten drei Jahren vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote gegen den Auftragnehmer verhängt wurden. Der Bericht ist auch den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen zu übermitteln.

oder

b2) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches weniger als 15 Beschäftigte hat.

oder

(für NICHT in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer))

in Bezug auf die Verpflichtungen hinsichtlich der Chancengleichheit, der Gleichstellung der Altersgruppen und der Gleichstellung der Geschlechter sowie der Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen im Zusammenhang mit öffentlichen Investitionsverfahren, die sich ganz oder teilweise aus den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 2021 und der Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 ergeben, dass das Unternehmen die im Herkunftsland geltenden Rechtsvorschriften eingehalten hat

a) wie durch die angemessenen und gleichwertigen Unterlagen nachgewiesen wird, die beigelegt werden;

oder

b) und dass die Dokumente, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, nicht im Herkunftsland ausgestellt werden;

oder

c) und dass die Unterlagen, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, im Herkunftsland nicht alle nach italienischem Recht erforderlichen Angaben enthalten, was aus den beigelegten Unterlagen hervorgeht.

zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Verpflichtungen gemäß Gesetz 68 vom 12. März 1999 erfüllt zu haben.

dass keine Unregelmäßigkeiten bei der Übermittlung des Gleichstellungsberichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals an die ausschreibenden Stellen gemäß Artikel 47 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 47 Absatz 6, letzter Satz, des Gesetzes Nr. 108/2021 bestehen;

BESTÄTIGT DIE FOLGENDEN DATEN

Eintragsnummer ?????;

Eintragsdatum ?????;

Gesellschaftsdauer/Enddatum ?????;

Firma ?????.

Teil II

VERBINDLICHE ERKLÄRUNGEN DES HILFSUNTERNEHMENS BEI NUTZUNG KAPAZITÄTEN DRITTER

Gemäß Art. 104 GvD 36/2023

ERKLÄRT

- dass er/sie im Sinne des Art. 104 GvD 36/2023 die wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Anforderungen des Art. 100 Abs. 1 GvD 36/2023 erfüllt,
- dass er/sie im Sinne des Art. 104 Abs. 6 GvD 36/2023, wenn die Nutzung der Verbesserung des Angebots dient, nicht allein oder als Mitglied oder Konsortialmitglied an der Ausschreibung teilnimmt,
- dass er/sie im Sinne von Art. 104 Abs. 12 GvD Nr. 36/2024, wenn die Nutzung von Kapazitäten Dritter auf die Verbesserung des Angebots abzielt:
 - nicht selbst an der Ausschreibung oder in zusammengeschlossener Form oder als Konsortiummitglied teilnimmt;
 - nimmt selbst an der Ausschreibung oder in zusammengeschlossener Form oder als Konsortiummitglied teil, es bestehen jedoch keine Verbindungen, die beide Unternehmen zu einem gemeinsamen Entscheidungsträger führen und zu diesem Zweck wird folgende Dokumentation beigefügt (IN UMSCHLAG A ? VERWALTUNGSUNTERLAGEN) :
?????
- dass er/sie sich bewusst ist:

gemäß Art. 104, Absatz 5 GvD Nr. 36/2023 erteilt die Vergabestelle bei falschen Angaben, unter Berücksichtigung der Anwendung von Artikel 96, Absatz 15 GvD Nr. 36/2023, gegenüber den Unterzeichnern, dem konkurrierenden Wirtschaftsteilnehmer eine Frist von höchstens zehn Tagen, um ein anderes geeignetes Hilfsunternehmen anzugeben, sofern der Austausch des Hilfsunternehmens nicht zu einer wesentlichen Änderung des Angebots des Wirtschaftsteilnehmers führt. Bei Nichteinhaltung der festgesetzten Frist schließt die Vergabestelle den Wirtschaftsteilnehmer aus;

dass im Sinne des Art. 104 Abs. 7 GvD 36/2023 der Teilnehmer und das Hilfsunternehmen gegenüber der Vergabestelle bzw. Auftrag gebenden Körperschaft als Gesamtschuldner für die Leistungen, die Gegenstand des Auftrags sind, haften;

dass im Sinne des Art. 104 Abs. 8 GvD 36/2023 der Auftrag auf jeden Fall von dem an der Ausschreibung teilnehmenden Unternehmen, dem die Ausführungsbescheinigung ausgestellt wird, außer in den Fällen nach in Art. 104 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023, auszuführen ist;

dass er/sie, im Sinne des Art. 104 Abs. 4 GvD 36/2023,

Im Falle der Nutzung von Kapazitäten Dritter auf die besonderen Anforderungen (IN UMSCHLAG A ? VERWALTUNGSUNTERLAGEN) - Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter (NUR IM UMSCHLAG B - TECHNISCHEN ANGEBOT):

den Vertrag im Original oder die beglaubigte Kopie des Vertrages beilegt, mit welchem sich das Hilfsunternehmen gegenüber dem Teilnehmer verpflichtet, die notwendigen Anforderungen und die notwendigen Ressourcen für die Gesamtdauer des Auftrages zur Verfügung zu stellen; der Vertrag muss in ausführlicher, vollständiger und umfassender Form Nachfolgendes angeben: a) Gegenstand: Ressourcen und Mittel welche in eindeutiger und ausdrücklicher Form bereitgestellt werden; b) Dauer; c) jedes weitere nützliche Element zum Zwecke der Nutzung der Kapazitäten Dritter:

In detaillierter Form angeführt die zur Verfügung gestellten Anforderungen

NUR im Falle der Nutzung von Kapazitäten Dritter auf die besonderen Anforderungen

1. ?????

ANMERKUNGEN

?????

Teil III

WEITERE VERBINDLICHE ERKLÄRUNG ZUR ZULASSUNG ZUM WETTBEWERB

sich in keiner der weiteren Situationen gemäß Art. 94 e 95 GvD 36/2023 zu befinden;

die Einwilligung zur Datenverarbeitung über das FVOE zu erteilen, unter Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, zum Zwecke der Überprüfung von Seiten der Vergabestelle und/oder der auftraggebenden Körperschaft, des Besitzes der in Art. 99 genannten Anforderungen sowie für die dort vorgesehenen weiteren Zwecke;

Gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

DATENSCHUTZHINWEIS

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist den Auftrag gebende Körperschaft (siehe Ausschreibungsbedingungen).

Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO ist Südtiroler Informatik AG, Siemensstraße 29, 39100 Bozen, E-Mail: info@siag.it; PEC: siag@legalmail.it.

Der gesetzliche Vertreter von Südtiroler Informatik AG ist der Präsident Dott. Johannes Schneebacher.

Unter-Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28, Abs. 4 DSGVO sind Drittanbieter von Dienstleistungen für Südtiroler

Informatik AG mit Aufgaben zur operativen Abwicklung bezüglich des Ausschreibungsverfahrens, oder jedenfalls solche, welche vertraglich an sie gebunden sind, und zwar ausschließlich zum unten angeführten Zweck.

Datenschutzbeauftragter (DSB): E-Mail: dpo@siag.it

Herkunft der Daten: Die Daten werden beim Interessierten (Mitbewerber) gesammelt und in Archiven, Registern, Listen und Verzeichnissen von öffentlichen Rechtsträgern im Sinne der Rechtsvorschrift aufbewahrt.

Kategorie der Daten: Die eingehobenen Daten sind: Identifizierungsdaten und gerichtliche Daten (bezüglich Verurteilungen, Strafen und jedenfalls Maßnahmen infolge von Vergehen straf-, bürger-, verwaltungs-, sozial-, beitrags-, und steuerrechtlicher Natur im Sinne des Art. 80 GVD Nr. 50/2016). Besagte Datenverarbeitung ist insbesondere zum Zweck der korrekten Ausführung des Ausschreibungsverfahrens notwendig. Im Falle der fehlenden Übermittlung kann das Verfahren nicht vollendet werden.

Zweck und Art der Verarbeitung:

Die übermittelten Daten werden von der AOV, auch in elektronischer Form, für die Erfüllung von bestimmten gesetzlichen Verpflichtungen, welche durch die Rechtsvorschriften im Bereich Ausschreibungen und öffentlichem Vertragswesen entstehen, einzig für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, sowie den damit verbundenen und sich ergebenden Tätigkeiten, gesammelt und verarbeitet.

Die Verarbeitung der gerichtlichen Daten erfolgt ausschließlich für die Bewertung der Erfüllung der Anforderungen, gemäß den anwendbaren, geltenden gesetzlichen Bestimmungen vom Garanten zum Schutz personenbezogener Daten ausgestellt. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Die Verweigerung kann die Durchführung des entsprechenden Untersuchungsverfahrens verhindern.

Mitteilung und Datenempfänger:

Die gesammelten Daten können ferner folgenden Subjekten mitgeteilt werden:

- den zur Verarbeitung beauftragten Subjekten, die aus verschiedenen Gründen im Auftrag der Südtiroler Informatik AG arbeiten und denen schriftlich die entsprechenden Anweisungen zur berechtigten Verarbeitung der Daten erteilt wurde;
- anderen öffentlichen Verwaltungen und Behörden, denen die Daten im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden können;
- anderen Bietern, die Anfrage um Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen stellen, gemäß den Modalitäten und im Rahmen dessen, was in diesem Bereich von den geltenden Bestimmungen vorgesehen ist;
- externen Subjekten, deren Namen den Interessierten zur Verfügung stehen, da sie Teil der Bewertungskommissionen sind, die von Mal zu Mal gebildet werden;
- Rechtsanwälten, welche mit der Verteidigung der Südtiroler Informatik AG vor Gericht beauftragt sind.

Auf jeden Fall kann die Übermittlung von persönlichen Daten, mit Ausnahme der sensiblen und gerichtlichen Daten, von der Südtiroler Informatik AG im Sinne der Verordnung EU/2016/679 (DSGVO) durchgeführt werden.

Die Daten werden in keiner Weise nach Außen übermittelt und mitgeteilt und werden in keiner Weise verbreitet und an nicht autorisierte Subjekte mitgeteilt.

Eine eventuelle Übertragung personen-bezogener Daten in Länder außerhalb der EU oder an internationale Organisationen, die im Rahmen der Verarbeitung für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich sein kann, erfolgt ausschließlich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 46 und 47 der Allgemeinen Verordnung 2016/679".

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.

Dauer: Die übermittelten Daten werden für die von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Dauer aufbewahrt.

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen hat die betroffene Person, auf Antrag, jederzeit das Recht, Zugang zu den sie betreffenden Daten zu erhalten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang ? diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist ? eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

Der gesetzliche Vertreter / Bevollmächtigter

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)